Tema 5 · Bloque I | 150 preguntas de test

El personal al servicio de la Administración Pública (TREBEP)

Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (RDL 5/2015) · Clases de personal · Adquisición y pérdida · Situaciones administrativas · Derechos, carrera y retribuciones · Jornada, permisos y vacaciones · Régimen disciplinario

Enunciado oficial del programa (BOAM n.º 10.032, de 23 de diciembre de 2025): El personal al servicio de la Administración Pública conforme al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: clases de personal. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas. Derechos de los empleados públicos. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. Derechos retributivos. Derechos a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Régimen disciplinario.

EXTENSIÓN
~5.000 palabras · 12 diagramas · 150 preguntas de test

TIEMPO ESTIMADO DE ESTUDIO
10–12 horas (primera vuelta completa, sin contar repasos)

Índice

- [ ] **1. El TREBEP: objeto, ámbito de aplicación y estructura**
- [ ] **2. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas**
  - [ ] 2.1 Funcionarios de carrera (art. 9)
  - [ ] 2.2 Funcionarios interinos (art. 10)
  - [ ] 2.3 Personal laboral (art. 11)
  - [ ] 2.4 Personal eventual (art. 12)
  - [ ] 2.5 Personal directivo (art. 13)
- [ ] **3. Adquisición y pérdida de la relación de servicio**
  - [ ] 3.1 Principios y requisitos de acceso (arts. 55-56)
  - [ ] 3.2 Adquisición de la condición de funcionario (art. 62)
  - [ ] 3.3 Pérdida de la condición de funcionario (arts. 63-68)
- [ ] **4. Situaciones administrativas de los funcionarios**
  - [ ] 4.1 Servicio activo (art. 86)
  - [ ] 4.2 Servicios especiales (art. 87)
  - [ ] 4.3 Servicio en otras Administraciones Públicas (art. 88)
  - [ ] 4.4 Excedencia (art. 89)
  - [ ] 4.5 Suspensión de funciones (art. 90)
- [ ] **5. Derechos de los empleados públicos**
  - [ ] 5.1 Derechos individuales (art. 14)
  - [ ] 5.2 Derechos individuales que se ejercen de forma colectiva (art. 15)

- [ ] **6. Carrera profesional y promoción interna**
- [ ] **7. La evaluación del desempeño (art. 20)**
- [ ] **8. Derechos retributivos**
  - [ ] 8.1 Retribuciones básicas (art. 23)
  - [ ] 8.2 Retribuciones complementarias (art. 24)
- [ ] **9. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones**
  - [ ] 9.1 Jornada de trabajo (art. 47) y teletrabajo (art. 47 bis)
  - [ ] 9.2 Permisos (art. 48)
  - [ ] 9.3 Permisos por conciliación, corresponsabilidad y violencia de género (art. 49)
  - [ ] 9.4 Vacaciones (art. 50)
  - [ ] 9.5 El Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid (aplicable al IAM)
- [ ] **10. Negociación colectiva, representación y participación institucional**
  - [ ] 10.1 Principios y mesas de negociación (arts. 31-36)
  - [ ] 10.2 Pactos y acuerdos (art. 38)
  - [ ] 10.3 Órganos de representación (arts. 39-44)
  - [ ] 10.4 Derecho de reunión (art. 46)
- [ ] **11. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta**
- [ ] **12. Régimen disciplinario**
  - [ ] 12.1 Principios (art. 94)
  - [ ] 12.2 Faltas (art. 95)
  - [ ] 12.3 Sanciones (art. 96)
  - [ ] 12.4 Prescripción (art. 97)
- [ ] **13. Régimen de incompatibilidades (Ley 53/1984)**
- [ ] **14. Esquema resumen y cómo estudiar el tema**
  - [ ] 14.1 Mapa de los conceptos esenciales
  - [ ] 14.2 Cómo estudiar este tema

Conceptos clave por sección

Datos memorísticos de alto valor (Dato clave)

Concepto	Dato	Artículo
Norma reguladora	TREBEP = **RDL 5/2015, de 30 de octubre**	RDL 5/2015, artículo único
Clases de empleados públicos	Funcionario de carrera, interino, laboral, eventual (+ directivo)	Arts. 8-13
Funcionario interino por vacante	Máximo **3 años**	Art. 10.1.a)
Funcionario interino por exceso/acumulación de tareas	Máximo **9 meses** en 18 meses	Art. 10.1.d)
Personal eventual	Funciones de **confianza o asesoramiento especial**; nombramiento y cese **libres**	Art. 12
Situaciones administrativas	Activo · Servicios especiales · Servicio en otras AAPP · Excedencia · Suspensión	Art. 85
Excedencia voluntaria por interés particular	Exige **5 años** de servicios efectivos inmediatamente anteriores; **no** devenga retribuciones	Art. 89.2
Excedencia por cuidado de familiares/hijos	Máx. **3 años**; reserva del puesto, al menos, **2 años**; computa a trienios, carrera y Seguridad Social	Art. 89.4
Suspensión de funciones	Pierde el puesto si excede de **6 meses**; suspensión firme disciplinaria máx. **6 años**	Art. 90.1 y 90.2
Derechos individuales	Inamovilidad, carrera, retribuciones, formación, intimidad…	Art. 14
Derechos ejercidos colectivamente	Libertad sindical, negociación colectiva, **huelga**, conflictos colectivos, reunión	Art. 15
Tipos de carrera	Horizontal, vertical, promoción interna vertical y horizontal	Art. 16

Concepto	Dato	Artículo
Retribuciones básicas	**Sueldo + trienios** (se fijan en los PGE)	Art. 23
Vacaciones	**22 días hábiles** anuales (o proporcional)	Art. 50.1
Permiso por nacimiento	**19 semanas** (6 obligatorias tras el parto)	Art. 49.a)
Vacaciones IAM por antigüedad	15/20/25/30 años → **+1/+2/+3/+4** días hábiles	Acuerdo-Convenio, art. 14
Asuntos particulares IAM	**6 días** + 2 desde el 6.º trienio + 1 por trienio desde el 8.º	Acuerdo-Convenio, art. 15.l)
Permiso por fallecimiento de familiar (1.er/2.º grado)	**3/5** días hábiles (1.er grado) · **2/4** días hábiles (2.º grado), según misma o distinta localidad	Art. 48.a)
Permiso por accidente o enfermedad graves de familiar	**5** días hábiles (1.er grado) · **4** días hábiles (2.º grado)	Art. 48.a)
Faltas disciplinarias	**Muy graves, graves y leves**	Art. 95.1
Prescripción de faltas	Muy graves **3 años**, graves **2 años**, leves **6 meses**	Art. 97.1
Separación del servicio	Solo por falta **muy grave**	Art. 96.1.a)

Tabla comparativa — Clases de personal

	Funcionario de carrera	Funcionario interino	Personal laboral	Personal eventual
Vínculo	Estatutario (Derecho Admvo.)	Estatutario temporal	Contrato de trabajo	Nombramiento
Permanencia	**Permanente**	**Temporal**	Fijo/indefinido/temporal	**No permanente**
Funciones	Servicios profesionales retribuidos de carácter permanente	Propias de funcionarios de carrera	Las del contrato	**Confianza o asesoramiento especial**
Selección	Igualdad, mérito, capacidad y principios del art. 55.2	Públicos: igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad	Públicos: igualdad, mérito y capacidad	**Libre** nombramiento y cese

Contenido

Convenciones del documento

Este tema incluye cuatro tipos de **cajas callout** para facilitar el estudio:

> **DATO CLAVE**
> Información de alta densidad memorística: plazos, mayorías, órganos competentes, cuantías de prescripción.

> **CITA NORMATIVA**
> Reproducción literal o paráfrasis cercana de un precepto del TREBEP, con referencia al artículo.

> **EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO**
> Aplicación de la norma al entorno del Ayuntamiento de Madrid y, en particular, a un puesto de Técnico Auxiliar TIC del IAM.

> **RELACIÓN CON OTROS TEMAS**
> Enlace conceptual a otros temas del temario o a otros bloques del propio Tema 5.

Las citas al articulado se expresan como `(art. X TREBEP)`. El registro completo de fuentes está en la pestaña Fuentes.

1. El TREBEP: objeto, ámbito de aplicación y estructura

El **Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)** se aprobó por la Ley 7/2007 y hoy se contiene en su **texto refundido (TREBEP)**, aprobado por el **Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre** (TREBEP).

> **CITA NORMATIVA**
> El TREBEP *"tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación"* y *"determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas"* (art. 1 TREBEP).

Fundamentos de actuación (art. 1.3 TREBEP): servicio a los ciudadanos y a los intereses generales; igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional; sometimiento pleno a la ley y al Derecho; igualdad de trato entre mujeres y hombres; objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos; desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos; transparencia; evaluación y responsabilidad en la gestión; jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas; negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo; y cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.

Ámbito de aplicación (art. 2 TREBEP). El TREBEP se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal laboral de:

- a) La **Administración General del Estado**.
- b) Las Administraciones de las **comunidades autónomas** y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
- c) Las Administraciones de las **entidades locales**.
- d) Los **organismos públicos**, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las AAPP.
- e) Las **Universidades Públicas**.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

El **Ayuntamiento de Madrid** es una **entidad local** (art. 2.1.c)). Conforme al artículo 3.1 TREBEP, el personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto, y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. Un Técnico Auxiliar TIC del IAM es, por tanto, **empleado público** sujeto a este Estatuto. [Relación con otros temas: Tema 2 — Administración Local]

DATO CLAVE

El EBEP vigente es el **TREBEP, aprobado por el RDL 5/2015, de 30 de octubre**. Establece las **bases** del régimen estatutario de los funcionarios; en su desarrollo, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprueban las leyes de Función Pública. (arts. 1 y 6 TREBEP)

2. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas

CITA NORMATIVA

"Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales" (art. 8.1 TREBEP).

Conforme al artículo 8.2 TREBEP, los empleados públicos se clasifican en:

2.1 Funcionarios de carrera (art. 9)

Quienes, en virtud de **nombramiento legal**, están vinculados a una Administración Pública por una **relación estatutaria** regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de **carácter permanente**.

DATO CLAVE

El **ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales** corresponde **exclusivamente a los funcionarios públicos** (art. 9.2 TREBEP).

2.2 Funcionarios interinos (art. 10)

Los nombrados, por razones **expresamente justificadas de necesidad y urgencia**, con carácter **temporal**, para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, en alguno de estos supuestos:

Supuesto	Duración máxima
a) Existencia de **plazas vacantes** sin posible cobertura por funcionarios de carrera	**3 años**
b) **Sustitución transitoria** de los titulares	El tiempo estrictamente necesario
c) **Programas de carácter temporal**	**3 años** (ampliable 12 meses por leyes de FP)
d) **Exceso o acumulación de tareas**	**9 meses** dentro de un periodo de 18 meses

La selección será **pública**, por los principios de igualdad, mérito, capacidad, **publicidad y celeridad**, con la finalidad de la cobertura inmediata del puesto (art. 10.2).

2.3 Personal laboral (art. 11)

El que, en virtud de **contrato de trabajo** formalizado por escrito, presta servicios retribuidos por las AAPP. Según la duración del contrato puede ser **fijo, por tiempo indefinido o temporal**.

2.4 Personal eventual (art. 12)

> CITA NORMATIVA
>
> Es el que, en virtud de nombramiento y con **carácter no permanente**, solo realiza funciones expresamente calificadas como de **confianza o asesoramiento especial** (art. 12.1 TREBEP).

- Su **nombramiento y cese son libres**. El cese tiene lugar, en todo caso, cuando cese la autoridad a la que sirve.
- La condición de personal eventual **no constituye mérito** para el acceso a la función pública ni para la promoción interna (art. 12.4).

2.5 Personal directivo (art. 13)

Desarrolla funciones directivas profesionales, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. Su designación atiende a **mérito, capacidad e idoneidad** mediante procedimientos que garanticen publicidad y concurrencia, y está sujeto a **evaluación** (eficacia, eficiencia y responsabilidad por la gestión).

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
>
> El **coordinador del distrito** del Ayuntamiento de Madrid, con rango de director general, es un ejemplo de figura directiva del nivel local (Tema 4).

> DATO CLAVE
>
> Cuatro clases del art. 8 + el directivo del art. 13: **funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y personal eventual** (el directivo se regula aparte, en el capítulo II del título II). **Plazos del interino**: vacante 3 años · exceso de tareas 9 meses/18. (arts. 8-13 TREBEP)

---

3. Adquisición y pérdida de la relación de servicio

> **Nota de alcance**: este epígrafe es exigido por el enunciado oficial del Tema 5 y se desarrolla a partir del **texto oficial del TREBEP** (arts. 55-68).

3.1 Principios y requisitos de acceso (arts. 55-56)

> CITA NORMATIVA
>
> Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de **igualdad, mérito y capacidad** (art. 55.1 TREBEP; arts. 23.2 y 103.3 CE).

Principios rectores de los procesos selectivos (art. 55.2): publicidad de las convocatorias, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación entre pruebas y funciones, y agilidad.

Requisitos generales para participar (art. 56.1): tener la **nacionalidad española**, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 para los nacionales de otros Estados; poseer la **capacidad funcional** para el desempeño de las tareas; tener cumplidos **dieciséis años** y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; **no haber sido separado** mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse en **inhabilitación absoluta o especial** para empleos o cargos públicos por resolución judicial; y poseer la **titulación** exigida.

- **Personas con discapacidad** (art. 59.1): en las ofertas de empleo público se reserva un cupo **no inferior al siete por ciento** de las vacantes.
- **Órganos de selección** (art. 60): colegiados, con imparcialidad y profesionalidad; **no** pueden formar parte el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual.
- **Sistemas selectivos** de funcionarios de carrera (art. 61.6): **oposición** y **concurso-oposición**; solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de **concurso**, que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

3.2 Adquisición de la condición de funcionario (art. 62)

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de:

1. **Superación** del proceso selectivo.
2. **Nombramiento** por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.
3. **Acto de acatamiento** de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico.
4. **Toma de posesión** dentro del plazo establecido.

DATO CLAVE

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el **cumplimiento sucesivo** de los cuatro requisitos del art. 62: superación del proceso → nombramiento → acatamiento de la Constitución → toma de posesión. (art. 62.1 TREBEP)

3.3 Pérdida de la condición de funcionario (arts. 63-68)

Son causas de **pérdida** (art. 63):

- a) **Renuncia** a la condición de funcionario (art. 64): habrá de ser **manifestada por escrito** y será aceptada expresamente por la Administración. No podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o se haya dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. No inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.
- b) **Pérdida de la nacionalidad** española o de la habilitante (art. 65).
- c) **Jubilación total** del funcionario (art. 67).
- d) **Sanción disciplinaria de separación del servicio** que tuviere carácter firme (arts. 63.d y 96.1.a).
- e) **Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial** para cargo público que tuviere carácter firme (art. 66).

Jubilación (art. 67) puede ser: **voluntaria**, a solicitud del funcionario; **forzosa**, al cumplir la edad legalmente establecida; o por la **declaración de incapacidad permanente** para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o total en relación con dichas funciones. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los **sesenta y cinco años**; en los términos de las leyes de Función Pública, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta los **setenta años** (art. 67.3). Para el personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, la edad de jubilación forzosa será la que prevean las normas de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad (art. 67.4).

CITA NORMATIVA

Rehabilitación (art. 68): en caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de **pérdida de la nacionalidad** o **jubilación por incapacidad permanente**, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, *"que le será concedida"*. Los órganos de gobierno podrán conceder, **con carácter excepcional**, la rehabilitación de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la **pena de inhabilitación**, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido; si no se resuelve de forma expresa en plazo, la solicitud se entiende desestimada (art. 68 TREBEP).

DATO CLAVE

La **renuncia no inhabilita** para ingresar de nuevo en la Administración Pública (art. 64.3). La **separación del servicio** firme es causa de pérdida de la condición de funcionario (art. 63.d) y, entre los requisitos de acceso, se exige no haber sido separado mediante expediente disciplinario (art. 56.1.d). La rehabilitación del art. 68 se prevé para la pérdida de la nacionalidad, la jubilación por incapacidad permanente y la condena a pena de inhabilitación. La **jubilación forzosa** se declara de oficio a los **65 años**, con prolongación como máximo hasta los **70** (art. 67.3). (arts. 56, 63, 64, 67 y 68 TREBEP)

---

4. Situaciones administrativas de los funcionarios

El artículo 85.1 TREBEP establece que los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de estas situaciones:

- a) **Servicio activo**.
- b) **Servicios especiales**.
- c) **Servicio en otras Administraciones Públicas**.
- d) **Excedencia**.
- e) **Suspensión de funciones**.

4.1 Servicio activo (art. 86)

Quienes prestan servicios en su condición de funcionarios cualquiera que sea la Administración u organismo de destino y no les corresponda otra situación. Gozan de **todos los derechos** inherentes a su condición y quedan sujetos a sus deberes y responsabilidades.

4.2 Servicios especiales (art. 87)

Se declaran (art. 87.1), entre otros supuestos, cuando el funcionario es designado **miembro del Gobierno** o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, **alto cargo**, accede a la condición de **Diputado o Senador**, es designado miembro del CGPJ o de órganos constitucionales, es designado **personal eventual** y no opta por permanecer en servicio activo, o es activado como **reservista voluntario** para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

> DATO CLAVE
>
> En **servicios especiales** el funcionario percibe las retribuciones del **puesto o cargo** que desempeña y no las que le correspondan como funcionario de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los **trienios** que tenga reconocidos; el tiempo se le **computa** a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social. (art. 87.2 TREBEP)

4.3 Servicio en otras Administraciones Públicas (art. 88)

Funcionarios que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtienen destino en una Administración Pública distinta (art. 88.1). Los **transferidos** a las comunidades autónomas se integran plenamente en su Función Pública, hallándose en **servicio activo** en la Función Pública de la comunidad autónoma, que respetará el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia y los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera (art. 88.2).

4.4 Excedencia (art. 89)

Modalidades (art. 89.1):

Modalidad	Requisito	Retribuciones	Cómputo y reserva
Voluntaria por interés particular	**5 años** de servicios efectivos inmediatamente anteriores	No devenga	No computa a ascensos/trienios/SS
Voluntaria por agrupación familiar	Sin tiempo previo (cónyuge que reside en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de carácter definitivo)	No devenga	No computa
Por cuidado de familiares (hijos o familiares hasta el 2.º grado)	Hasta **3 años** por cada sujeto causante	—	**Computa** a trienios, carrera y SS; reserva del puesto **al menos 2 años** (luego, puesto en la misma localidad e igual retribución)
Por razón de violencia de género o de violencia sexual	Sin tiempo mínimo de servicios previos ni plazo de permanencia	2 primeros meses, retribuciones íntegras	Reserva de puesto **6 meses** (prorrogable por periodos de tres meses, con un máximo de 18, cuando las actuaciones judiciales lo exijan); computa a antigüedad, carrera y SS
Por razón de violencia terrorista	Previo reconocimiento del Ministerio del Interior o sentencia judicial firme	En las mismas condiciones que la anterior	—

CITA NORMATIVA

La excedencia voluntaria por interés particular **no podrá declararse** cuando al funcionario se le instruya **expediente disciplinario**. Procederá declararla **de oficio** cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo que se determine reglamentariamente (art. 89.2 TREBEP).

4.5 Suspensión de funciones (art. 90)

DATO CLAVE

La suspensión priva del ejercicio de funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión **determina la pérdida del puesto** cuando exceda de **6 meses** (art. 90.1). La **suspensión firme** se impone en virtud de sentencia dictada en causa criminal o de sanción disciplinaria y, por sanción disciplinaria, **no podrá exceder de 6 años** (art. 90.2). (art. 90 TREBEP)

Los plazos, procedimientos y condiciones para solicitar el **reingreso al servicio activo** se regularán reglamentariamente, según las situaciones administrativas de procedencia, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda (art. 91).

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

Un Técnico Auxiliar TIC del IAM con 6 años de antigüedad podría solicitar **excedencia voluntaria por interés particular** (cumple los 5 años), durante la cual **no percibiría retribuciones** ni se le computaría el tiempo; en cambio, una **excedencia por cuidado de un hijo** (máx. 3 años) le **reservaría el puesto 2 años** y le **computaría** a trienios y carrera.

5. Derechos de los empleados públicos

5.1 Derechos individuales (art. 14)

Los empleados públicos tienen, entre otros, derecho:

- a) A la **inamovilidad** en la condición de funcionario de carrera.
- b) Al **desempeño efectivo** de las funciones propias de su condición.
- c) A la **progresión en la carrera** profesional y promoción interna (igualdad, mérito y capacidad).
- d) A percibir las **retribuciones** e indemnizaciones por razón del servicio.
- e) A **participar** en la consecución de los objetivos de su unidad y a ser informado por sus superiores.
- f) A la **defensa jurídica** y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.
- g) A la **formación continua** y actualización permanente, preferentemente en horario laboral.
- h) Al respeto de su **intimidad**, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso

sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral.

- i) A la **no discriminación**.
- j) A medidas de **conciliación** de la vida personal, familiar y laboral.
- j bis) A la **intimidad** en el uso de dispositivos digitales y a la **desconexión digital**.
- k) A la **libertad de expresión** dentro de los límites del ordenamiento.
- l) A recibir protección eficaz en materia de **seguridad y salud** en el trabajo. [Relación con otros temas: Tema 9 — PRL]
- m) A **vacaciones, descansos, permisos y licencias**.
- n) A la **jubilación** según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.
- o) A las prestaciones de la **Seguridad Social** correspondientes al régimen que les sea de aplicación.
- p) A la libre **asociación profesional**.
- q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

5.2 Derechos individuales que se ejercen de forma colectiva (art. 15)

- a) A la **libertad sindical**.
- b) A la **negociación colectiva** y participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
- c) Al ejercicio de la **huelga**, con la garantía del mantenimiento de los **servicios esenciales** de la comunidad.
- d) Al planteamiento de **conflictos colectivos**.
- e) Al de **reunión**, en los términos establecidos en el artículo 46.

> DATO CLAVE
>
> No confundir: el art. 14 recoge derechos **individuales** (inamovilidad, carrera, retribuciones, formación, intimidad…); el art. 15 recoge derechos individuales **de ejercicio colectivo** (libertad sindical, negociación colectiva, **huelga**, conflicto colectivo y reunión). (arts. 14-15 TREBEP)

---

6. Carrera profesional y promoción interna

CITA NORMATIVA

La carrera profesional es *"el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad"* (art. 16.2 TREBEP).

Modalidades (art. 16.3):

- a) **Carrera horizontal**: progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, **sin necesidad de cambiar de puesto** de trabajo.
- b) **Carrera vertical**: **ascenso** en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V.
- c) **Promoción interna vertical**: ascenso desde un cuerpo/escala de un Subgrupo a otro **superior** (art. 18).
- d) **Promoción interna horizontal**: acceso a cuerpos o escalas del **mismo Subgrupo** (art. 18).

La **promoción interna** (art. 18) se realiza mediante procesos selectivos que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y los del artículo 55.2; los funcionarios deben poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, **dos años** de servicio activo en el inferior Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.

El **personal laboral** tiene derecho a la **promoción profesional**, que se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos (art. 19).

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

Un Técnico Auxiliar TIC del IAM (Subgrupo C1) puede acceder por **promoción interna vertical** a un cuerpo del Subgrupo A2 si posee la titulación exigida y al menos **2 años** de servicio activo, en convocatoria que respete igualdad, mérito y capacidad.

7. La evaluación del desempeño (art. 20)

CITA NORMATIVA

La evaluación del desempeño es *"el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados"* (art. 20.1 TREBEP).

Los sistemas de evaluación se adecuarán, en todo caso, a criterios de **transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación** y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos (art. 20.2).

Las AAPP determinarán los **efectos** de la evaluación en la **carrera profesional horizontal**, la **formación**, la **provisión de puestos de trabajo** y la percepción de las **retribuciones complementarias** previstas en el artículo 24 (art. 20.3).

> DATO CLAVE
>
> Las AAPP determinan los efectos de la evaluación del desempeño en cuatro elementos: **carrera horizontal, formación, provisión de puestos y retribuciones complementarias**. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso **quedará vinculada** a la evaluación del desempeño, con audiencia al interesado y por resolución motivada. (art. 20.3 y 20.4 TREBEP)

---

8. Derechos retributivos

Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en **básicas** y **complementarias** (art. 22.1).

8.1 Retribuciones básicas (art. 23)

Se fijan en la **Ley de Presupuestos Generales del Estado** y están integradas **única y exclusivamente** por:

- a) El **sueldo** asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional.
- b) Los **trienios**: una cantidad igual para cada Subgrupo/Grupo por cada **tres años** de servicio.

8.2 Retribuciones complementarias (art. 24)

Su cuantía y estructura se establecen por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros factores, a: la **progresión** en la carrera; la **especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación o incompatibilidad** del puesto; el **grado de interés, iniciativa o esfuerzo** y el rendimiento o resultados; y los **servicios extraordinarios** fuera de la jornada normal.

Otros conceptos: retribuciones de los **funcionarios interinos** (art. 25), de los **funcionarios en prácticas** (art. 26), del **personal laboral** (art. 27, según legislación laboral y convenio), **indemnizaciones por razón del servicio** (art. 28) y **retribuciones diferidas** (planes de pensiones, art. 29).

DATO CLAVE

Las **básicas** (sueldo + trienios) se fijan en la **Ley de Presupuestos Generales del Estado**; las **complementarias** se establecen por las leyes de cada Administración Pública y retribuyen las características de los puestos, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados. Las **pagas extraordinarias** son **dos al año**, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las complementarias, salvo las de los apartados c) y d) del artículo 24. (arts. 22-24 TREBEP)

---

9. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones

> **Nota de alcance**: epígrafe exigido por el enunciado oficial del Tema 5, completado desde el **texto oficial del TREBEP** (arts. 47-51).

9.1 Jornada de trabajo (art. 47) y teletrabajo (art. 47 bis)

Las AAPP establecerán la **jornada general y las especiales** de trabajo de sus funcionarios; la jornada podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial (art. 47.1). El **teletrabajo** (art. 47 bis) es la modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de TIC; ha de ser expresamente autorizado y tiene carácter voluntario y reversible, salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. El personal que teletrabaja tiene los **mismos deberes y derechos** (individuales y colectivos) que el presencial, incluida la **normativa de prevención de riesgos laborales** aplicable, salvo los inherentes a la prestación presencial.

9.2 Permisos (art. 48)

Conforme al artículo 48, los funcionarios tendrán, entre otros, los siguientes permisos:

Permiso	Supuesto	Duración
Accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario (art. 48.a)	Cónyuge, pareja de hecho, parientes hasta el **1.er grado** o conviviente que requiera cuidado efectivo	**5 días hábiles**
Ídem (art. 48.a)	Familiar dentro del **2.º grado**	**4 días hábiles**
Fallecimiento (art. 48.a)	Cónyuge, pareja de hecho o familiar de **1.er grado**	**3 días hábiles** (misma localidad) · **5 días hábiles** (distinta localidad)
Fallecimiento (art. 48.a)	Familiar de **2.º grado**	**2 días hábiles** (misma localidad) · **4 días hábiles** (distinta localidad)
Traslado de domicilio (art. 48.b)	Sin cambio de residencia	**1 día**
Exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud (art. 48.d)	—	Los días de su celebración
Lactancia de hijo menor de 12 meses (art. 48.f)	Ausencia del trabajo, que podrá dividirse en dos fracciones o sustituirse por reducción de jornada o acumularse en jornadas completas	**1 hora**
Asuntos particulares (art. 48.k)	—	**6 días** al año
Matrimonio o registro o constitución formalizada por documento público de pareja de hecho (art. 48.l)	—	**15 días**

DATO CLAVE

Art. 48.a): por **fallecimiento**, familiar de **1.er grado → 3 días hábiles** (misma localidad) / **5** (distinta); familiar de **2.º grado → 2 días hábiles** / **4**. Por **accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica** sin hospitalización con reposo domiciliario: **5 días hábiles** (1.er grado) y **4 días hábiles** (2.º grado), sin distinción de localidad. (art. 48.a) TREBEP)

9.3 Permisos por conciliación, corresponsabilidad y violencia de género (art. 49)

- a) Permiso por **nacimiento para la madre biológica**: **diecinueve semanas** (treinta y dos en caso de monoparentalidad); las **seis semanas** ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto son obligatorias y se disfrutan a jornada completa.
- b) Permiso por **adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento**, tanto temporal como permanente: **diecinueve semanas** para cada adoptante, guardador o acogedor (treinta y dos en caso de monoparentalidad).
- c) Permiso del **progenitor diferente de la madre biológica** por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción: **diecinueve semanas** (treinta y dos en caso de monoparentalidad).
- d) Permiso por razón de **violencia de género o de violencia sexual** sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia, totales o parciales, tienen la consideración de justificadas, y existe derecho a la reducción o reordenación de la jornada.
- e) Permiso por **cuidado de hijo menor afectado por cáncer** u otra enfermedad grave: reducción de la jornada de al menos la mitad, con retribuciones íntegras.
- f) Medidas para los funcionarios **víctimas del terrorismo**: reducción o reordenación del tiempo de trabajo.
- g) **Permiso parental** para el cuidado de hijo o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta que cumpla ocho años: no retribuido, de duración no superior a **ocho semanas**, continuas o discontinuas.

9.4 Vacaciones (art. 50)

> **DATO CLAVE**
>
> Las vacaciones retribuidas son de **22 días hábiles** durante cada año natural, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A estos efectos, **no se consideran días hábiles los sábados**, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. El periodo de vacaciones no puede ser sustituido por una cuantía económica, salvo en los casos de conclusión de la relación de servicios por causas ajenas a la voluntad del funcionario. (art. 50 TREBEP)

9.5 El Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid (aplicable al IAM)

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

Para una plaza del **IAM**, el **Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 2019-2022** (prorrogado tácitamente por periodos anuales, art. 4) es **normativa directamente aplicable**. En vacaciones y asuntos particulares reconoce, además de los días del TREBEP, días adicionales por antigüedad.

Vacaciones (art. 14 del Acuerdo-Convenio): 22 días hábiles (art. 14.1) + días adicionales por antigüedad en la Administración (art. 14.7)

Antigüedad en la Administración	Días hábiles adicionales
15 años de servicio	**+1**
20 años de servicio	**+2**
25 años de servicio	**+3**
30 o más años de servicio	**+4**

Asuntos particulares (art. 15, letra l, del Acuerdo-Convenio): 6 días al año + adicionales por antigüedad

- **+2 días** desde el día siguiente al del cumplimiento del **sexto trienio**.
- **+1 día adicional** por cada **trienio** cumplido **a partir del octavo**.

DATO CLAVE

Para el IAM: vacaciones **22 días hábiles** + escala de antigüedad (15/20/25/30 o más años → +1/+2/+3/+4 días hábiles) y **6 días** de asuntos particulares (+2 desde el 6.º trienio, +1 por trienio desde el 8.º). (arts. 48.k y 50 TREBEP; arts. 14 y 15 del Acuerdo-Convenio del Ayuntamiento de Madrid)

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

La negociación colectiva, la representación del personal municipal y el propio **Acuerdo-Convenio** se estudian en el **Tema 9**. Los datos anteriores dependen del Acuerdo-Convenio vigente en cada momento.

10. Negociación colectiva, representación y participación institucional

> **Nota de alcance**: epígrafe exigido por el enunciado oficial del Tema 5, completado desde el **texto oficial del TREBEP** (arts. 31-46).

10.1 Principios y mesas de negociación (arts. 31-36)

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios está sujeta a los principios de **legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia** (art. 33.1). Se articula mediante **mesas de negociación**:

- **Mesa General de Negociación de las AAPP** (art. 36.1 y 2): presidida por la Administración General del Estado; negocia las materias del artículo 37 susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica y, específicamente, el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las AAPP que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- **Mesa General de Negociación** de los funcionarios en la Administración General del Estado, en cada comunidad autónoma, en Ceuta y Melilla y en cada entidad local, y **Mesas Sectoriales** que pueden constituirse dependiendo de ellas (art. 34).
- **Mesa General de Negociación** de cada Administración Pública para las materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral (art. 36.3).

10.2 Pactos y acuerdos (art. 38)

En el seno de las Mesas de Negociación, los representantes de las AAPP y de las organizaciones sindicales legitimadas pueden concertar **Pactos y Acuerdos** (art. 38.1):

- Los **Pactos** se celebran sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que los suscriba y se aplican directamente al personal del ámbito correspondiente (art. 38.2).
- Los **Acuerdos** versan sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las AAPP; para su validez y eficacia **es necesaria su aprobación expresa y formal** por estos órganos (art. 38.3).

10.3 Órganos de representación (arts. 39-44)

DATO CLAVE

Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los **Delegados de Personal** (unidades electorales con un número de funcionarios igual o superior a 6 e inferior a 50) y las **Juntas de Personal** (unidades electorales con un censo mínimo de 50 funcionarios) (art. 39 TREBEP). Sus miembros gozan de **garantías** (art. 41), como el crédito de horas mensuales y la no discriminación en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación.

10.4 Derecho de reunión (art. 46)

Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al **40 por 100** del colectivo convocado (art. 46.1).

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

La representación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y el Acuerdo-Convenio se estudian en el **Tema 9** (PRL y representación).

---

11. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta

CITA NORMATIVA

"Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico" (art. 52 TREBEP).

Los principios que inspiran el **Código de Conducta** (art. 52): objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.

El Código de Conducta se concreta en:

- **Principios éticos (art. 53)**: respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; actuación dirigida a la satisfacción de los intereses generales, fundamentada en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común; lealtad y buena

fe; respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas; **abstención** en los asuntos en que tengan un interés personal y en toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de conflicto de intereses; no aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada; secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente.

- **Principios de conducta (art. 54)**: trato con atención y respeto a los ciudadanos, a los superiores y a los restantes empleados públicos; cumplimiento de la jornada y el horario; **obediencia** a las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes; información a los ciudadanos; administración de los recursos y bienes públicos con austeridad; rechazo de cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía; mantenimiento actualizado de la formación; observancia de las normas sobre seguridad y salud laboral.

> DATO CLAVE
>
> Distinguir en el Código de Conducta: **principios éticos = art. 53** y **principios de conducta = art. 54** (los deberes generales están en el art. 52). El deber de **obediencia** cede cuando la orden suponga **infracción manifiesta del ordenamiento jurídico**. (arts. 52-54 TREBEP)

---

12. Régimen disciplinario

Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario del TREBEP y de las normas que las leyes de Función Pública dicten en su desarrollo (art. 93.1).

12.1 Principios (art. 94)

La potestad disciplinaria se ejerce conforme a los principios de **legalidad y tipicidad** de las faltas y sanciones, **irretroactividad** de las disposiciones sancionadoras no favorables y retroactividad de las favorables, **proporcionalidad**, **culpabilidad** y **presunción de inocencia** (art. 94.2).

12.2 Faltas (art. 95)

Las faltas se clasifican en **muy graves, graves y leves** (art. 95.1). Son **muy graves** (art. 95.2), entre otras: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía; **toda actuación que suponga discriminación** y el acoso por las causas que enumera la ley, así como el acoso moral y sexual; el **abandono del servicio**; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave; la publicación o utilización indebida de la

documentación o información a que se tenga acceso por razón del cargo; la **desobediencia abierta** a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento; el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad; y el **acoso laboral**. También lo son las que tipifique como tales una ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa autonómica o, para el personal laboral, los convenios colectivos (art. 95.2.p).

> CITA NORMATIVA
>
> Las faltas **graves** serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo al grado en que se haya vulnerado la legalidad, a la gravedad de los daños causados y al descrédito para la imagen pública de la Administración. Las leyes de Función Pública determinarán el régimen aplicable a las faltas **leves**, atendiendo a las mismas circunstancias (art. 95.3 y 95.4 TREBEP).

12.3 Sanciones (art. 96)

Sanción (art. 96.1)	Lo que dispone el TREBEP
a) **Separación del servicio** de los funcionarios	Solo podrá sancionar la comisión de faltas **muy graves**; en el caso de los funcionarios interinos comporta la **revocación de su nombramiento**
b) **Despido disciplinario** del personal laboral	Solo podrá sancionar la comisión de faltas **muy graves**; comporta la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares
c) **Suspensión firme** de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral	Duración máxima de **6 años**
d) **Traslado forzoso**	Con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca
e) **Demérito**	Penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria
f) **Apercibimiento**	—
g) Cualquier otra que se establezca por ley	—

El TREBEP solo reserva **expresamente** la **separación del servicio** y el **despido disciplinario** a las **faltas muy graves** (art. 96.1.a y b). El alcance de cada sanción se establece teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia y el grado de participación (art. 96.3).

12.4 Prescripción (art. 97)

> DATO CLAVE
>
> **Prescripción de las faltas**: muy graves **3 años**, graves **2 años**, leves **6 meses**. **Prescripción de las sanciones**: por faltas muy graves **3 años**, graves **2 años**, leves **1 año**. El plazo de las faltas se cuenta desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora. (art. 97 TREBEP)

No podrá imponerse sanción por faltas muy graves o graves sino mediante el **procedimiento** previamente establecido; las faltas leves se sancionan por procedimiento sumario con audiencia al interesado. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. Pueden adoptarse **medidas provisionales**; la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado (art. 98).

---

13. Régimen de incompatibilidades (Ley 53/1984)

> **Nota de alcance**: el enunciado oficial del Tema 5 no cita de forma literal la **Ley 53/1984** de incompatibilidades. Se incluye por su conexión con los deberes del empleado público: el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad, es falta muy grave (art. 95.2.n TREBEP).

La **Ley 53/1984, de 26 de diciembre**, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, parte, según su preámbulo, del principio de **dedicación del personal a un solo puesto de trabajo**. El personal comprendido en su ámbito no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma (art. 1.1): las funciones docente y sanitaria, los casos de los artículos 5 y 6, y los que, por razón de interés público, determine el Consejo de Ministros, mediante real decreto, o el órgano de gobierno de la comunidad autónoma (art. 3.1). Las **actividades privadas** tienen un régimen propio (arts. 11 a 15): el ejercicio de actividades

profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requiere el **previo reconocimiento de compatibilidad** (art. 14 Ley 53/1984).

> DATO CLAVE
>
> Para el ejercicio de la **segunda actividad en el sector público** es **indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad**, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos; la autorización se efectuará en todo caso en razón del **interés público** (art. 3.1 Ley 53/1984). El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad, es **falta muy grave** (art. 95.2.n) TREBEP).

---

14. Esquema resumen y cómo estudiar el tema

14.1 Mapa de los conceptos esenciales

- **Norma**: TREBEP = RDL 5/2015. Establece las **bases** del régimen estatutario.
- **Clases de personal**: carrera · interino (vacante 3 años / tareas 9 meses) · laboral · eventual (confianza, libre cese) · directivo.
- **Acceso y pérdida**: igualdad, mérito y capacidad; adquisición por 4 requisitos sucesivos; pérdida por renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, separación del servicio firme o inhabilitación firme.
- **Situaciones**: activo · servicios especiales · servicio en otras AAPP · excedencia (5 modalidades) · suspensión (pierde puesto si > 6 meses).
- **Derechos**: individuales (art. 14) y de ejercicio colectivo (art. 15).
- **Carrera**: horizontal/vertical + promoción interna vertical/horizontal; evaluación del desempeño.
- **Retribuciones**: básicas (sueldo + trienios, PGE) y complementarias.
- **Jornada/permisos/vacaciones**: 22 días hábiles; permisos del art. 48 y del art. 49 (nacimiento: 19 semanas).
- **Negociación**: mesas, pactos y acuerdos; delegados (6 a 49 funcionarios) y juntas (50 o más) de personal.
- **Deberes**: código de conducta (éticos art. 53 / conducta art. 54).
- **Disciplinario**: faltas (MG/G/L) → sanciones (separación, suspensión ≤6 años…) → prescripción (3/2 años y 6 meses faltas; 3/2 años y 1 año sanciones).

14.2 Cómo estudiar este tema

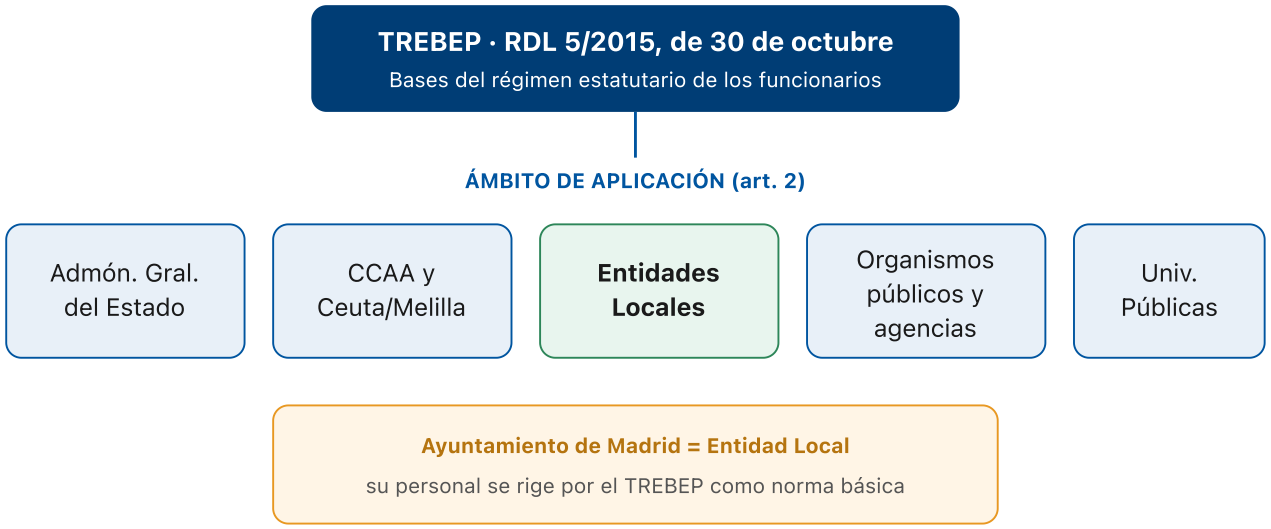
1. **Empieza por las clases de personal** y los plazos del interino (art. 10).

2. **Las excedencias**: repasa, para cada modalidad, el requisito, la retribución, el cómputo y la reserva de puesto (art. 89).
3. **Los plazos numéricos** (5 años de excedencia voluntaria, 6 meses de suspensión, prescripciones, 22 días de vacaciones, 2 años de antigüedad para promoción interna) se estudian con el texto literal del artículo.
4. **Distingue el art. 14 (derechos individuales) del art. 15 (derechos individuales ejercidos colectivamente)**: la huelga y la negociación colectiva son del art. 15.
5. **El régimen disciplinario** se memoriza en cascada: principios → tipos de falta → sanciones → prescripción.
6. Repasa con los **diagramas**, valida con el **test** (150 preguntas) y aplica con los **casos prácticos** del IAM.

Diagramas

D1 · El TREBEP: objeto, ámbito y estructura

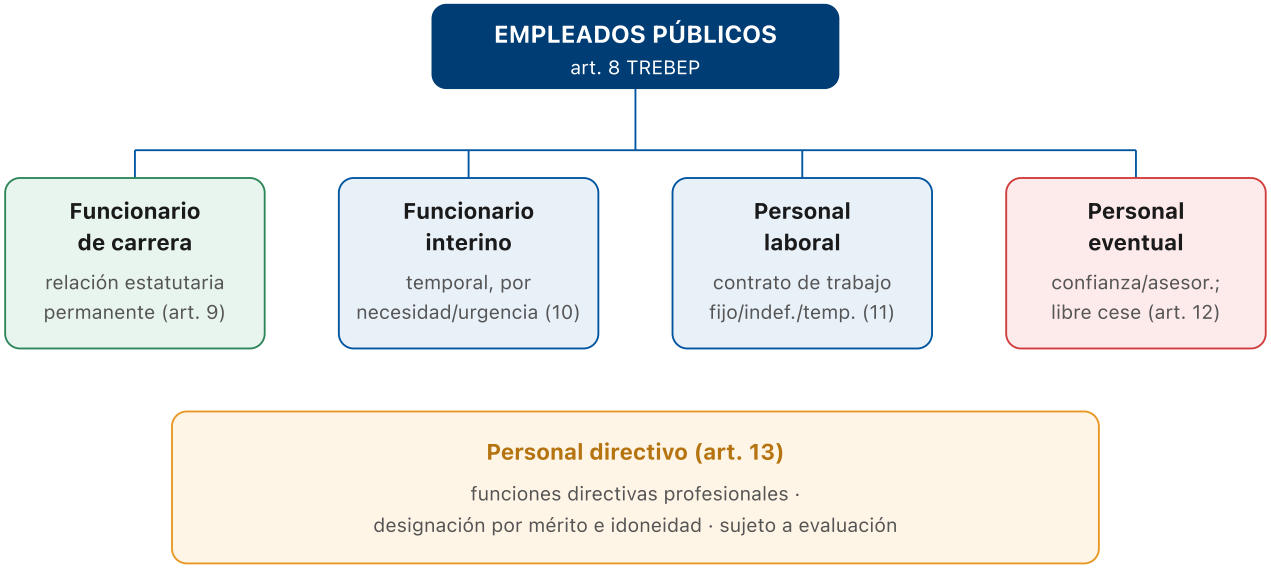
§ 1 — EL TREBEP



Situar la norma (RDL 5/2015) y a quién se aplica.

D2 · Clases de personal al servicio de las AAPP

§ 2 — CLASES DE PERSONAL



Distinguir las cuatro clases de empleados públicos más el personal directivo.

D3 · Funcionario interino: supuestos y plazos

§ 2 — CLASES DE PERSONAL

FUNCIONARIO INTERINO · art. 10

a) Plazas vacantes sin cobertura por funcionario de carrera	**máx. 3 años**
b) Sustitución transitoria de los titulares	**tiempo necesario**
c) Ejecución de programas de carácter temporal	**3 años + 12 meses**
d) Exceso o acumulación de tareas	**9 meses / 18 meses**

Memorizar los cuatro supuestos del art. 10 y sus plazos.

D4 · Adquisición y pérdida de la relación de servicio

§ 3 — ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA

ADQUISICIÓN (art. 62)

1. Superación del proceso selectivo
2. Nombramiento (diario oficial)
3. Acatamiento de la Constitución
4. Toma de posesión

requisitos sucesivos y acumulativos

PÉRDIDA (art. 63)

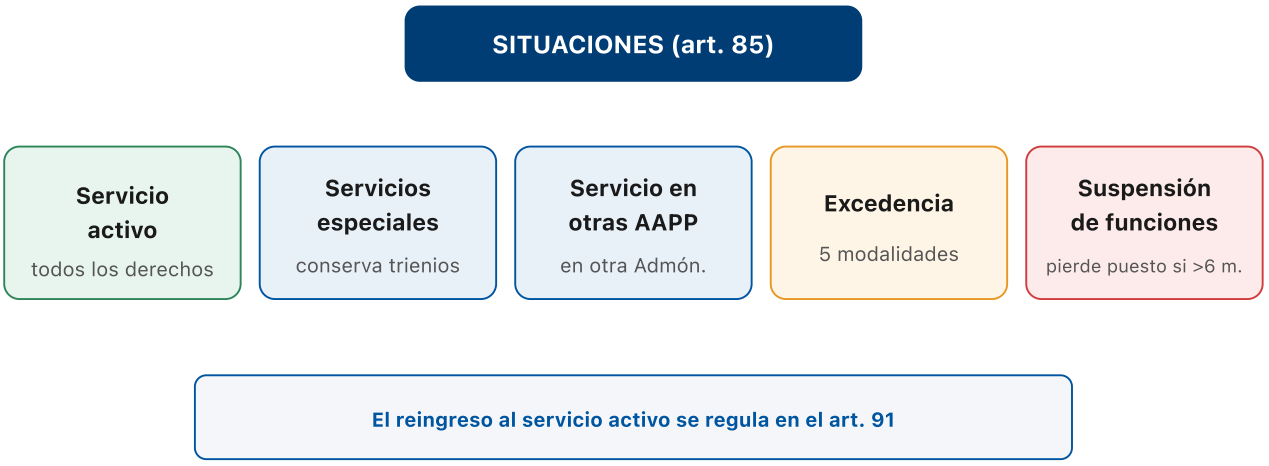
a) Renuncia (no inhabilita · art. 64)
b) Pérdida de la nacionalidad (art. 65)
c) Jubilación (art. 67)
d) Separación del servicio firme (art. 63.d)
e) Inhabilitación absoluta o especial (art. 66)

Jubilación forzosa: 65 años
(prorrogable hasta los 70)

Los cuatro requisitos de adquisición (art. 62) y las causas de pérdida (art. 63).

D5 · Las cinco situaciones administrativas

§ 4 — SITUACIONES ADMINISTRATIVAS



Visualizar las cinco situaciones del art. 85.

D6 · Modalidades de excedencia y sus efectos

§ 4 — SITUACIONES ADMINISTRATIVAS



Comparar las excedencias por requisito, retribución y reserva de puesto.

D7 · Derechos individuales (art. 14) vs colectivos (art. 15)

§ 5 — DERECHOS

INDIVIDUALES · art. 14

- Inamovilidad (carrera)
- Carrera y promoción interna
- Retribuciones e indemnizaciones
- Formación continua
- Intimidad y desconexión digital
- No discriminación / conciliación
- Vacaciones, permisos y licencias

COLECTIVOS · art. 15

- Libertad sindical
- Negociación colectiva
- **Huelga (servicios esenciales)**
- Conflicto colectivo
- Reunión (art. 46)

No confundir los derechos individuales con los de ejercicio colectivo.

D8 · Carrera profesional y promoción interna

§ 6 — CARRERA PROFESIONAL

CARRERA PROFESIONAL · art. 16

Horizontal	Vertical	Promoción interna vertical	Promoción interna horizontal
progresión de grado o categoría **sin cambiar de puesto**	ascenso en la estructura de puestos **por provisión**	a un Subgrupo **superior (art. 18)**	al mismo Subgrupo **(art. 18)**

Promoción interna: titulación + 2 años de antigüedad
igualdad · mérito · capacidad

Las cuatro modalidades de carrera del art. 16.

D9 · Retribuciones: básicas vs complementarias

§ 8 — RETRIBUCIONES

RETRIBUCIONES · art. 22

BÁSICAS (art. 23)

- Sueldo (por Subgrupo/Grupo)
- Trienios (cada 3 años)

Se fijan en la Ley de PGE

COMPLEMENTARIAS (art. 24)

- Progresión en la carrera
- Dificultad / responsabilidad
- Rendimiento y resultados
- Servicios extraordinarios

Leyes de cada Administración

Distinguir las retribuciones básicas (PGE) de las complementarias.

D10 · Jornada, permisos y vacaciones

§ 9 — JORNADA, PERMISOS Y VACACIONES

JORNADA · PERMISOS · VACACIONES

Jornada
art. 47

general y especiales
+ teletrabajo (47 bis)

Permisos
art. 48

familiares, traslado, exámenes, lactancia, asuntos particulares

Conciliación
art. 49

19 semanas
nacimiento/adopción

Vacaciones
art. 50

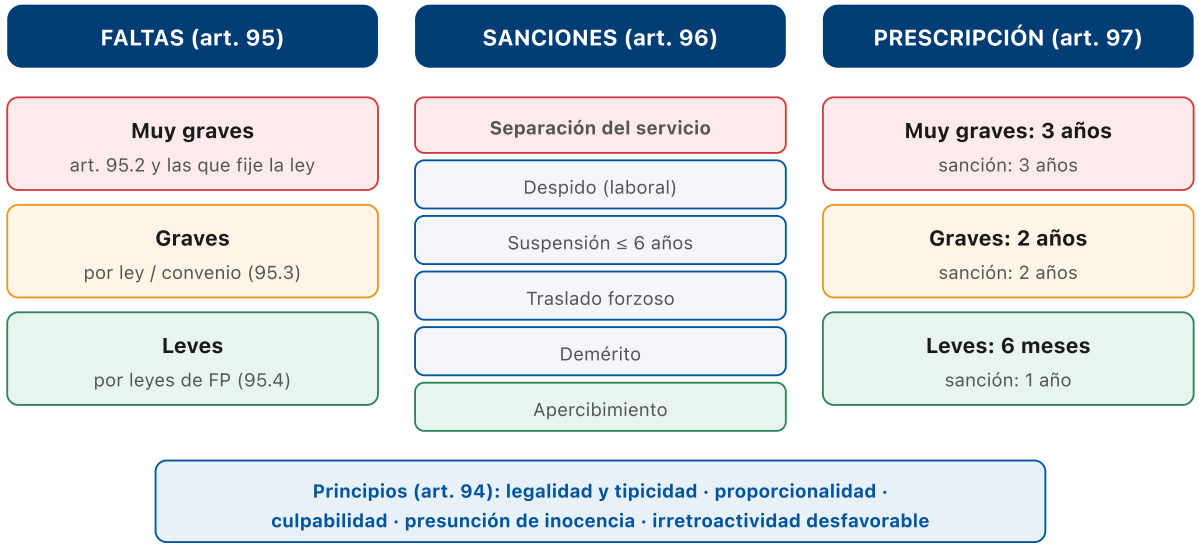
22 días hábiles
(o proporcional)

IAM: el Acuerdo-Convenio añade días de vacaciones y de asuntos particulares por antigüedad

Resumir jornada/teletrabajo, permisos y vacaciones.

D11 · Régimen disciplinario: faltas, sanciones y prescripción

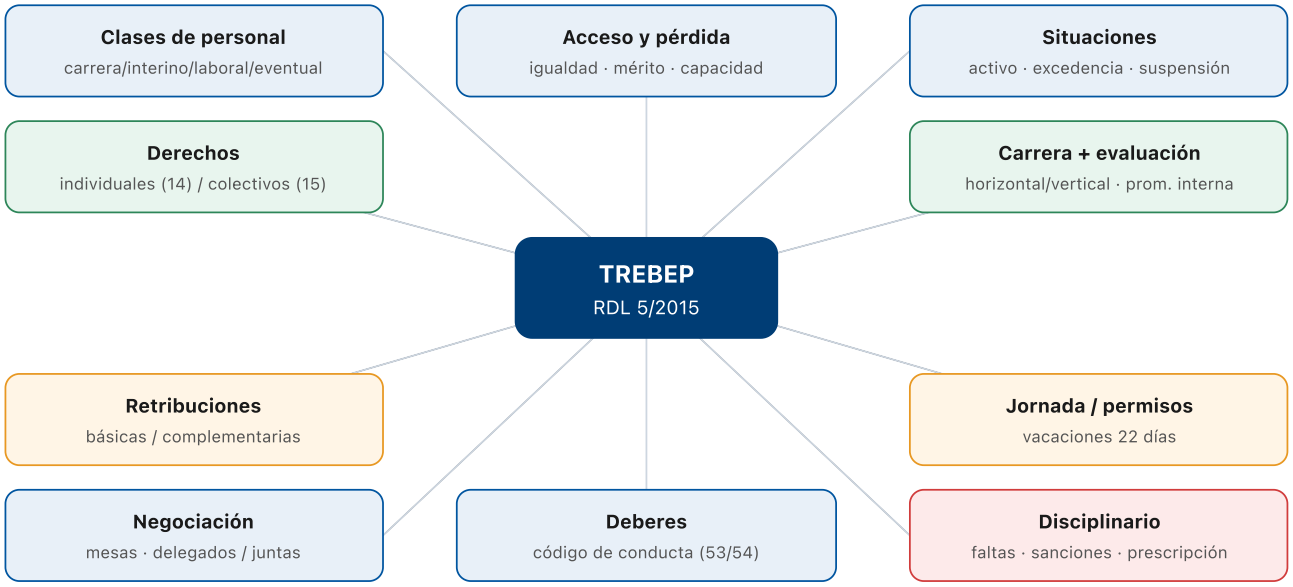
§ 12 — RÉGIMEN DISCIPLINARIO



La cascada faltas → sanciones → prescripción.

D12 · Mapa-resumen del Tema 5

§ 14 — ESQUEMA RESUMEN



Visión global del personal al servicio de la Administración Pública según el TREBEP.

Casos prácticos

CASO PRÁCTICO 1 — Clases de personal e interinidad

Escenario: El IAM necesita cubrir con urgencia una plaza vacante de Técnico Auxiliar TIC que no puede proveerse de inmediato por funcionario de carrera, y además quiere reforzar un proyecto temporal de digitalización de expedientes durante un pico de trabajo.

Cuestiones:

1. **(2,5 pts)** ¿Qué clase de personal permitiría cubrir la plaza vacante y con qué duración máxima?
2. **(2,5 pts)** ¿Y para el pico de trabajo por acumulación de tareas? Indique el plazo.
3. **(2,5 pts)** ¿Qué principios rigen la selección del personal funcionario interino?
4. **(2,5 pts)** ¿Podría cubrirse el proyecto de digitalización con personal eventual? Justifique.

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa:

1. Un **funcionario interino** por **plaza vacante** (art. 10.1.a), con un máximo de **3 años**.
2. Un **funcionario interino** por **exceso o acumulación de tareas** (art. 10.1.d), máximo **9 meses** dentro de un periodo de **18 meses**.
3. Igualdad, mérito, capacidad, **publicidad y celeridad**; procedimiento público para la cobertura inmediata del puesto (art. 10.2).
4. **No**: el personal eventual solo realiza funciones de **confianza o asesoramiento especial** (art. 12), no funciones técnicas ordinarias como la digitalización de expedientes.

Criterios de evaluación: identificar correctamente la figura del interino y sus plazos (3 años / 9 meses); citar los principios de selección; descartar el eventual por razón de sus funciones.

CASO PRÁCTICO 2 — Situaciones administrativas y excedencias

Escenario: Una funcionaria de carrera, Técnica TIC del IAM con 7 años de servicio, plantea tres opciones: (a) pedir excedencia para atender al cuidado de su hija de un año; (b) marcharse dos años por motivos personales; (c) ser nombrada asesora en un organismo internacional.

Cuestiones:

1. **(2,5 pts)** ¿Qué situación corresponde a la opción (a) y qué efectos tiene sobre la reserva del puesto y el cómputo de antigüedad?
2. **(2,5 pts)** ¿Qué modalidad corresponde a la opción (b)? ¿Cumple el requisito temporal?
3. **(2,5 pts)** En la opción (b), ¿devenga retribuciones y se computa el tiempo?
4. **(2,5 pts)** ¿Qué situación corresponde a la opción (c)?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa:

1. **Excedencia por cuidado de familiares** (art. 89.4), duración máxima **3 años**; **computa** a trienios, carrera y Seguridad Social; reserva del puesto **2 años** (después, puesto en la misma localidad e igual retribución).
2. **Excedencia voluntaria por interés particular** (art. 89.2); **sí** cumple el requisito, pues exige **5 años** de servicios previos y tiene 7.
3. **No** devenga retribuciones ni computa a ascensos, trienios y Seguridad Social (art. 89.2).
4. **Servicios especiales** cuando concurra alguno de los supuestos del art. 87.1: entre otros, ser designada miembro de las organizaciones internacionales (art. 87.1.a), ser autorizada para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales (art. 87.1.b) o adquirir la condición de funcionaria al servicio de organizaciones internacionales (art. 87.1.j).

Criterios de evaluación: distinguir las modalidades de excedencia y sus efectos; aplicar correctamente el requisito de 5 años; identificar la situación de servicios especiales.

CASO PRÁCTICO 3 — Acceso y pérdida de la condición de funcionario

Escenario: Un aspirante supera el proceso selectivo de Técnico Auxiliar TIC del Ayuntamiento de Madrid. Antes de tomar posesión, duda sobre los requisitos para ser funcionario y sobre qué podría hacerle perder esa condición en el futuro.

Cuestiones:

1. **(2,5 pts)** ¿Qué requisitos debe cumplir, y en qué orden, para adquirir la condición de funcionario de carrera?
2. **(2,5 pts)** Enumere tres causas de pérdida de la condición de funcionario.
3. **(2,5 pts)** Si en el futuro renunciara, ¿podría volver a la Administración? ¿Y si fuera separado del servicio por sanción?
4. **(2,5 pts)** ¿A qué edad se jubilaría forzosamente y hasta cuándo podría prolongar el servicio activo?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa:

1. Cuatro requisitos **sucesivos** (art. 62): superación del proceso selectivo → nombramiento → acatamiento de la Constitución → toma de posesión.
2. Renuncia (art. 64), pérdida de la nacionalidad (art. 65), jubilación total (art. 67), sanción disciplinaria de separación del servicio firme (art. 63.d) y pena de inhabilitación absoluta o especial firme (art. 66) — bastan tres (art. 63).
3. La **renuncia no inhabilita** para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido (art. 64.3). La **separación del servicio** firme es causa de pérdida de la condición de funcionario (art. 63.d), y no haber sido separado mediante expediente disciplinario es requisito para participar en los procesos selectivos (art. 56.1.d).
4. La jubilación forzosa se declara de oficio a los **65 años**; se puede solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta los **70**, en los términos de las leyes de Función Pública (art. 67.3). No obstante, para el personal funcionario incluido en el **Régimen General de la Seguridad Social**, la edad de jubilación forzosa es la que prevean las normas de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación contributiva **sin coeficiente reductor** por razón de la edad (art. 67.4).

Criterios de evaluación: orden correcto de los cuatro requisitos; tres causas válidas de pérdida; diferenciar renuncia (art. 64.3) de separación (arts. 56.1.d y 63.d); edades de jubilación.

CASO PRÁCTICO 4 — Derechos, jornada, permisos y vacaciones

Escenario: Un Técnico Auxiliar TIC del IAM, que va a ser padre, consulta sus derechos: el permiso por nacimiento, sus vacaciones, la posibilidad de teletrabajar y su derecho a la formación.

Cuestiones:

1. **(2,5 pts)** ¿De cuántas semanas dispone como progenitor diferente de la madre biológica?
2. **(2,5 pts)** ¿Cuántos días de vacaciones anuales le reconoce el TREBEP y cómo computan los sábados?
3. **(2,5 pts)** Si solicita teletrabajar, ¿qué derechos y deberes tendría respecto del personal presencial?
4. **(2,5 pts)** ¿Es la formación continua un derecho individual? ¿En qué horario se realiza preferentemente?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa:

1. **Diecinueve semanas** de permiso del progenitor diferente de la madre biológica (art. 49.c); las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al hecho causante son obligatorias.
2. **22 días hábiles** anuales (o la parte proporcional); los **sábados no se consideran hábiles**, sin perjuicio de las adaptaciones para los horarios especiales (art. 50.1). Como personal del IAM, el Acuerdo-Convenio añade días por antigüedad (art. 14.7).
3. Los **mismos derechos y deberes**, individuales y colectivos, que el personal presencial, incluida la PRL aplicable (art. 47 bis).
4. **Sí**, es un derecho individual (art. 14.g); se realiza **preferentemente en horario laboral**.

Criterios de evaluación: 19 semanas; 22 días hábiles y tratamiento de los sábados; equiparación del teletrabajo; formación como derecho individual en horario laboral.

CASO PRÁCTICO 5 — Carrera, evaluación y retribuciones

Escenario: Un Técnico Auxiliar TIC del IAM (Subgrupo C1) quiere progresar profesionalmente y entender su nómina: qué parte es básica, qué parte depende del puesto y cómo influye su evaluación del desempeño.

Cuestiones:

1. **(2,5 pts)** ¿Qué vía le permitiría ascender a un Subgrupo superior y qué antigüedad mínima se exige?
2. **(2,5 pts)** ¿Qué conceptos integran sus retribuciones básicas y dónde se fijan?
3. **(2,5 pts)** ¿De qué dependen sus retribuciones complementarias?
4. **(2,5 pts)** ¿Sobre qué elementos puede repercutir su evaluación del desempeño?

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa:

1. La **promoción interna vertical** (arts. 16.3.c y 18), con titulación y al menos **2 años** de servicio activo en el Subgrupo inferior, en proceso de igualdad, mérito y capacidad.
2. **Sueldo + trienios** (art. 23), fijados en la **Ley de Presupuestos Generales del Estado**.
3. De factores como la **progresión** en la carrera, la **especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación** o incompatibilidad del puesto, el **rendimiento** y los **servicios extraordinarios** (art. 24); su cuantía y estructura se establecen por las leyes de cada Administración Pública.
4. Sobre la **carrera horizontal**, la **formación**, la **provisión de puestos** y las **retribuciones complementarias** (art. 20.3).

Criterios de evaluación: identificar promoción interna vertical y los 2 años; básicas (sueldo + trienios, PGE); factores de las complementarias (art. 24); efectos de la evaluación.

CASO PRÁCTICO 6 — Régimen disciplinario e incompatibilidades

Escenario: A un Técnico Auxiliar TIC del IAM se le abre expediente por haber difundido información reservada de expedientes municipales y, además, por desempeñar una segunda actividad privada sin haber obtenido el reconocimiento de compatibilidad. Se analizan las consecuencias.

Cuestiones:

1. **(2,5 pts)** ¿Qué principios rigen la potestad disciplinaria que debe respetar el expediente?
2. **(2,5 pts)** ¿De qué tipo es la falta por publicación o uso indebido de información reservada y qué sanción máxima cabría?
3. **(2,5 pts)** ¿Qué se exige para ejercer legalmente una segunda actividad y qué falta supone su incumplimiento?
4. **(2,5 pts)** Si la falta fuera muy grave, ¿en qué plazo prescribiría, y desde cuándo se cuenta?

▾ **Ver solución orientativa**

Solución orientativa:

1. Legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia (art. 94.2).
2. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que se tenga acceso por razón del cargo es **falta muy grave** (art. 95.2.e); la **separación del servicio** solo puede sancionar faltas muy graves (art. 96.1.a).
3. Al tratarse de una actividad **privada**, el **previo reconocimiento de compatibilidad** (Ley 53/1984, art. 14), que no puede modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y no cabe para las actividades prohibidas por los artículos 11 y 12; la previa y expresa autorización del artículo 3.1 es la que se exige para un segundo puesto o actividad en el sector público. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad, es **falta muy grave** (art. 95.2.n).
4. Prescribe a los **3 años** (art. 97.1), contados desde que se cometió, o desde el cese de su comisión si es continuada (art. 97.2).

Criterios de evaluación: enunciar los principios del art. 94; calificar la falta como muy grave y vincularla a la separación; exigir el previo reconocimiento de compatibilidad para la actividad privada; plazo de prescripción de 3 años y su cómputo.

Naturaleza de las fuentes en este tema

El Tema 5 trabaja con un **corpus normativo cerrado**: el articulado del **texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)**, aprobado por el **Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre**, en su redacción vigente (versión consolidada del BOE).

- Todos los epígrafes del enunciado oficial se desarrollan a partir del **texto oficial del TREBEP (BOE, versión consolidada)**, entre ellos:
- **Adquisición y pérdida de la relación de servicio** (arts. 55-68 TREBEP).
- **Jornada de trabajo, permisos y vacaciones** (arts. 47-51 TREBEP).
- **Negociación colectiva, representación y participación institucional** (arts. 31-46 TREBEP).
- Se incluye además el **régimen de incompatibilidades** (Ley 53/1984), que **no figura** literalmente en el enunciado oficial del Tema 5, por su conexión con los deberes del empleado público (su incumplimiento puede ser falta muy grave, art. 95.2.n TREBEP).
- Se incorpora el **Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos** como normativa **directamente aplicable al IAM** en materia de jornada, permisos y vacaciones (texto tomado del portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid).

Tier 1 — Fuentes primarias (cita directa)

Ref	Título	Publicación / origen	Uso
[TREBEP]	Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público	BOE núm. 261 de 31/10/2015 (versión consolidada, consultada el 01/10/2026; el art. 49 recoge la redacción del Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio)	**Fuente nuclear**: arts. 1-98 (clases de personal, acceso y pérdida, situaciones, derechos, carrera, evaluación, retribuciones, jornada/permisos, negociación, deberes, disciplinario)
[L53/1984]	Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas	BOE núm. 4 de 04/01/1985 (versión consolidada)	Sección de incompatibilidades (§13): arts. 1.1 y 3.1
[AC-MADRID]	Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 2019-2022 (prorrogado tácitamente por periodos anuales, art. 4)	Acuerdo de 27/12/2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid · BOAM núm. 8307 de 02/01/2019 · portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid (transparencia.madrid.es)	Vacaciones (art. 14.1 y 14.7) y asuntos particulares (art. 15, letra l) aplicables al IAM (§9.5)
[CE]	Constitución Española de 1978	BOE núm. 311 de 29/12/1978	Arts. 23.2 y 103.3 (acceso por igualdad, mérito y capacidad); art. 28 (libertad sindical y huelga)
[LCREM]	Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de	BOE núm. 159 de 05/07/2006	Encuadre del personal del Ayuntamiento de Madrid

Ref	Título	Publicación / origen	Uso
	Régimen Especial de Madrid		
[BOAM-10032]	Temario oficial BOAM 10.032 (23-dic-2025)	BOAM	Enunciado oficial del Tema 5

Esquema de referencia para el contenido

- **Articulado TREBEP**: `(art. X TREBEP)` o `(art. X.Y TREBEP)` — p. ej. `(art. 89 TREBEP)`
- **Ley de incompatibilidades**: `(art. X Ley 53/1984)`
- **Constitución**: `(art. 103.3 CE)`